

Nr. 349 Denkschrift des Staatssekretärs Freisler über die Neuordnung der Justizverwaltung und zur Frage der Teilung des Reichsjustizministeriums in ein Reichsministerium der Gesetzgebung und ein Reichsministerium der Justiz. [16. Mai 1934]¹⁾

R 43 II/1505, Bl. 98–108

Beginn:

Beginn:

Die Aufgaben, die in Deutschland bisher der Justiz zufielen – Verwaltung der Justiz selbst und Mitwirkung bei der Gesetzgebung des Reiches und der Länder – haben sich seit der nationalsozialistischen Machtergreifung vervielfacht.

Die Mitwirkung bei der grundlegenden Staatserneuerung und der Erneuerung der Volksführung überhaupt, bei der rechtlichen Ordnung der Verhältnisse der überall emporwachsenden neuen Kraftzentren, wie z. B. des Reichsnährstandes, der Arbeitsfront u. a., haben die Aufgaben der Justiz auf gesetzgeberischem Gebiet außerordentlich vermehrt. Hinzu kommt die dringend gewordene Aufgabe der Rechtserneuerung, die umfangreiche, Jahre in Anspruch nehmende gesetzgeberische Arbeiten erforderlich macht.

Die Überwindung der Entfremdung von Volk und Rechtspflege, die hierzu erforderliche *nationalsozialistische* Erziehung der bereits berufstätigen wie der werdenden Juristen, die Umstellung des gesamten Rechtswesens, insbesondere die Verschärfung der Strafrechtspflege, die Beschleunigung der Straf- und Zivilrechtspflege, die Umgestaltung des Strafvollzugs und des Gnadenwesens, die Neugestaltung der freiwilligen Gerichtsbarkeit, die Ein- und Durchführung der bereits erlassenen und im Zuge der Rechtserneuerung zu erwartenden strafrechtlichen, strafprozessualen, bürgerlich-rechtlichen und zivilprozessualen Gesetze und die Überwachung der Handhabung der neuen Gesetze bedingen ebenfalls eine außerordentliche Vermehrung der Arbeiten der Verwaltung der Justiz auf Jahre hinaus. Dazu kommen die vielen Sonderaufgaben, die infolge der Reibungen gelöst werden müssen, die einerseits der Ablauf der nationalsozialistischen Revolution und andererseits die Notwendigkeit der Liquidierung der Vergangenheit mit sich bringen, für deren Bewältigung der Pr. Justizminister²⁾ Sonderstellen wie die Zentralstaatsanwaltschaft und die Korruptionsabteilung seines Ministeriums einrichten mußte.

Zu dieser ganz außerordentlichen Vermehrung beider Tätigkeitsgebiete der Justiz kommen weiter die neuen Aufgaben hinzu, die der Justiz im Zuge der Vereinheitlichung des Reiches gestellt sind³⁾. Die Vereinheitlichung des Reiches bedeutet eine neue starke und Jahre andauernde Belastung der gesetzgeberischen Mitwirkungsarbeit der Justiz, sie stellt aber vor allem besondere Anforderungen an die Justizverwaltung, Anforderungen, denen auch eine über reiche Erfahrungen und einen großen eingespielten Apparat verfügende Verwaltung nur unter Anspannung aller Kräfte gerecht zu werden vermag.

Diese Sonderaufgaben lassen sich in drei Gruppen teilen:

- 1.

¹⁾ Die Denkschrift ist undatiert; sie wurde von Freisler am 16. 5. mit folgendem Begleitschreiben an den StSRkei übersandt: „In der Anlage überreiche ich Ihnen unter Bezugnahme auf die gestrige Rücksprache [hierzu nichts ermittelt] die in Aussicht gestellte Denkschrift.“ Auf dem Begleitschreiben ist handschr. vermerkt: „Mit RJustMin. Gürtner besprochen. L[ammers], 17. 5.“

²⁾ Kerrl.

³⁾ Auf Grund des „Gesetzes zur Überleitung der Rechtspflege auf das Reich“ vom 16. 2. 34 (RGBl. I, S. 91) war der RJM „ermächtigt, alle Bestimmungen zu treffen, die durch den Übergang der Justizhoheit auf das Reich erforderlich werden.“

die Schaffung eines einheitlichen Justizverwaltungsrechts;

– 2.

die Neuorganisation der Justiz auf einheitlicher Grundlage und in einheitlicher Weise im ganzen Reiche;

– 3.

die Einspielung der geschaffenen Neuorganisation in der Alltagsarbeit bis zur Erzielung der erforderlichen Reibungslosigkeit des Arbeitsganges.

Zu 1.: Zur Schaffung eines einheitlichen Justizverwaltungsrechts gehören insbesondere:

– a)

die Schaffung eines einheitlichen Prüfungs- und Ausbildungswesens,

– b)

die Schaffung einer einheitlichen Laufbahn für höhere, mittlere und untere Beamte und Angestellte,

– c)

die Aufstellung einheitlicher Grundsätze für die Anstellung und Beförderung von Assessoren, Richtern und Staatsanwälten unter besonderer Berücksichtigung der Austauschmöglichkeiten unter den verschiedenen deutschen Gauen⁴⁾,

– d)

die zur Sicherung eines organischen Verwaltungsaufbaus notwendige Neuabgrenzung der Zuständigkeit zwischen Reichszentrale und Gauinstanz,

– e)

die Schaffung eines einheitlichen Besoldungs- und Ruhegehaltswesens.

Zu 2.: Zur Neuorganisation der Justiz infolge der Errichtung eines einheitlichen Reiches gehören insbesondere:

– a)

die Schaffung eines einheitlichen Justizverwaltungsrechtes im engeren Sinne (Etat-, Bau-, Kassenwesen, Geschäftsordnung, Geschäftsgang, Unterstützungswesen u. a.)

– b)

die Neuorganisation der Justizbehörden (Aufhebung und Zusammenlegung von Gerichten, insbesondere der höheren Instanz, zweckmäßige Festlegung der Gerichtsbezirksgrenzen),

– c)

Beseitigung der zahlreichen Verschiedenheiten auf dem Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Notariat-, Dorf- und Ortsgericht, Schiedsmänner u. a.),

– d)

Schaffung eines einheitlichen Gnadenwesens,

– e)

Schaffung eines einheitlichen Strafvollzugs.

Zu 3.: Die Einspielung der geschaffenen Neuorganisation und der materiellen Neuregelung in der Praxis wird zweifellos eine ganze Reihe von Beobachtungs-, Überwachungs- und Regulierungsaufgaben zeitigen, deren Umfang im einzelnen noch nicht übersehen werden kann.

Da es unmöglich erscheint, daß alle diese Aufgaben gleichzeitig von *einer* Stelle aus erfolgreich in Angriff genommen und gelöst werden, drängt sich der Gedanke einer Teilung der Gesamtaufgabe auf.

⁴⁾ Zur geplanten Gliederung des Reichs in Gauen (bzw. „Reichsgaue“) im Zuge der Reichsreform vgl. Dok. Nr. 319, dort bes. Anm. 3 und 7.

Eine solche Teilung würde nicht etwa eine völlig neue und ungewöhnliche Maßnahme sein. Denn sie findet sich bereits in einem anderen großen Staat, in England. Dort hat sie sich historisch entwickelt und ist seit jeher üblich, und zwar sogar ohne daß dort diese Teilung ihren Grund in außerordentlichen, temporär aufgetretenen Sonderaufgaben hat.

Zwei der englischen Kabinettsmitglieder sind im wesentlichen Justizminister:

1. Der Lordkanzler, der in einer Abteilung des höchsten Gerichts den Vorsitz führt, die Personalien der mit der niederen Zivilgerichtsbarkeit betrauten Graftschafftsrichter und der mit der ländlichen Strafrichterbarkeit befaßten Friedensrichter verwaltet, ein Vorschlagsrecht bei der Ernennung der Mitglieder des höchsten Gerichts und der Kronjuristen ausübt, und der daneben in nichtjustizministerieller Tätigkeit lediglich als Präsident des Oberhauses fungiert.

2. Der sogen. Innenminister, dem die Staatsanwaltschaft, die städtischen Strafrichter und die Polizeirichter, der Strafvollzug und das Gnadenwesen unterstehen, der ferner über die Zulässigkeit gerichtlicher Belangung des Staates entscheidet, und dem an nichtjustizministeriellen Funktionen daneben die Verwaltung der Polizei obliegt.

[...]

Ein Blick auf die deutsche Geschichte zeigt, daß man hier ebenfalls in Zeiten einer besonderen Aufgabenbelastung den Weg der Teilung der Justizaufgaben gegangen ist, um eine erfolgreiche Lösung der Aufgaben zu ermöglichen.

In Preußen ergab sich nach den Befreiungskriegen die Aufgabe der Regelung des Rechtswesens in dem durch den Pariser Frieden von 1815 und durch die Wiener Kongreßakte von 1816 neugewonnenen Landesteilen Rheinland, Provinz Sachsen, Schwedisch-Pommern und Rügen. Die Kabinettsorder vom 3. 11. 1817 (Pr. Ges. Samml. S. 289) führte zur besseren Bewältigung dieser Aufgaben, indem sie zugleich neben das Finanzministerium ein besonderes Ministerium des Schatzes und des Kreditwesens und neben das Ministerium des Innern ein besonderes Kultusministerium stellte, eine Teilung des Justizministeriums durch.

Die Begründung, die die erwähnte Kabinettsorder für diese Maßnahme gibt, lautet:

„Die Justizverwaltung ist in einem großen Teil der Monarchie noch nicht definitiv geordnet. Insonderheit ist in den Provinzen am Rhein noch nicht bestimmt, was von der bisherigen fremden Gesetzgebung beizubehalten sei oder nicht... Das allgemeine Landrecht und die Gerichtsordnung erfordern eine Revision, um beide den Veränderungen anzupassen, die seit ihrer Publikation vorgefallen sind. Alle diese Gegenstände übersteigen die Kräfte eines Mannes, der zugleich mit der gewöhnlichen Leitung des Justizministeriums beladen ist.“

Neben das Justizministerium trat damals ein Ministerium für Gesetzesrevision.

[...]

Eine Teilung des Justizministeriums in der jetzigen Zeit würde bei der Ähnlichkeit der Ursachen aufs lebhafteste an die Teilung des Pr. Justizministeriums in den Jahren 1817/1832 erinnern, und die Begründung, die die Kabinettsorder vom Jahre 1817 dieser Maßnahme gibt, mutet geradezu so an, als sei sie auf die heutige Lage abgestellt.

Die Parallele zwischen 1817 und jetzt ist aber auch über das Gebiet der Justiz hinaus in die Augen springend:

Die Schaffung eines Pr. Kultusministeriums neben dem Ministerium des Innern im Jahre 1817 hat ihr vollendetes Gegenstück in der jetzigen Errichtung des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildungswesen neben dem Reichsministerium des Innern gefunden (vgl. Erlaß vom 1. 5. 1934, RGBl. I, S. 365)⁵⁾.

⁵⁾ Vgl. Anm. 1 und 3 zu Dok. Nr. 369.

Der Unterschied zwischen der Lage in Preußen in den Jahren 1817 und 1832 und der jetzigen Lage besteht nur darin, daß die neuen Aufgaben, die die Justiz jetzt zu lösen hat, unvergleichlich schwieriger und umfangreicher sind als damals:

Handelte es sich 1817 nur um die Angleichung dreier Rechtsgebiete (Rheinland, Sachsen, Schwedisch-Pommern mit Rügen) an den Rechtszustand der altpreußischen Provinzen, so ist die Aufgabe der heutigen Zeit die völlige Erneuerung des Rechtes, verbunden mit einer grundlegenden Erneuerung des Staatsaufbaues und der Volksführung. Handelte es sich damals lediglich um eine Ausdehnung einer schon vorhandenen großen Justizverwaltung, der altpreußischen, auf einige neue Bezirke, so gilt es heute, an Stelle der vielgestaltigen Justizverwaltungen der deutschen Länder eine neue, das ganze Reich umfassende einheitliche Justizverwaltung zu schaffen. Hierbei werden selbstverständlich die Justizverwaltungen der Länder, vor allem Preußens, wertvolle Grundlagen abgeben.

Handelte es sich damals nur um eine Angleichung, so tritt heute die Aufgabe einer inneren Strukturwandlung der Organisation und der Zuständigkeitsverteilung innerhalb der Justiz hinzu, die in der Notwendigkeit einer organischen Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen Reichszentrale und Gauinstanz begründet ist.

Zur Neuartigkeit und Schwierigkeit der zu lösenden Aufgaben kommt hinzu, daß die jetzt zu leistende Arbeit einen weit größeren Umfang hat als bisher. Selbst die Überführung der Justizverwaltung von Preußen, dem größten Lande, auf den Stand des Reiches bedeutet die Vermehrung der zu verwaltenden Amtsgerichte von 946 auf 1646, die Vermehrung der zu betreuenden Richter von 5734 auf 9943, die Erhöhung der Zahl der zu überwachenden Rechtsanwälte von 11 474 auf 19 276 (Statistisches Jahrbuch 1933).

Bestünde also bereits die Zweiteilung des Justizministeriums, so würde dennoch die Belastung jedes der beiden Ministerien mit seinen alten und den neuen Aufgaben als eine außerordentliche und ungewöhnliche bezeichnet werden müssen.

Die Bewältigung der Aufgaben *beider* Ministerien durch *ein* Ministerium und unter der Leitung eines Ministers würde den Erfolg der Arbeit gefährden und die Kräfte eines Mannes, der die Verantwortung für den gesamten Geschäftsbereich des Ministeriums zu tragen haben würde, übersteigen.

Die Teilung des künftigen Reichsjustizministeriums ist hiernach eine zwingende Notwendigkeit.

Für die Art der Aufgabenverteilung kann das geschichtliche Vorbild in weitgehendem Maße richtunggebend sein.

Man wird daher zweckmäßigerweise die Teilung vornehmen in ein Reichsministerium der Gesetzgebung und ein

Reichsministerium der Justiz.

Die Aufgabenverteilung unter diese beiden Ministerien würde im wesentlichen die sein, daß das jetzige Reichsministerium der Justiz als Reichsministerium der Gesetzgebung die Aufgaben behalten würde, die es heute erfüllt, vermehrt um die Aufgaben, die sich aus dem grundlegenden Neuaufbau des Staates und der Volksführung überhaupt ergeben. Das künftige Reichsministerium der Justiz dagegen würde im wesentlichen diejenigen Aufgaben – selbstverständlich für das ganze Reichsgebiet – zu lösen haben, die heute für Preußen das Pr. Justizministerium erledigt. Auch diese Aufgaben würden durch die eingangs aufgezählte temporäre Mehrbelastung, die die Sonderaufgaben der heutigen Zeit mit sich bringen, vermehrt.

Der Anlaß zu der vorgeschlagenen Teilung ist zeitbedingt, wenn auch für die Dauer des Vorliegens seiner Gründe zwingend.

Die Gründe für die Zweiteilung fallen danach fort – soweit sich dies jetzt voraussehen läßt –, wenn die Sonderaufgaben der jetzigen Erneuerungs- und Vereinheitlichungsperiode auf dem Gebiete

des Staatsaufbaus, der Justizgesetzgebung, der Rechtsprechung und der Justizverwaltung einschl. der Erziehung des juristischen Nachwuchses theoretisch gelöst, in Verwaltungsmaßnahmen und Gesetzen niedergelegt und praktisch eingeführt und bewährt sind.

Es läßt sich mit Bestimmtheit voraussehen, daß dieses Ziel erst nach jahrelanger Arbeit erreicht sein wird.

Ist es aber erreicht, so sind die obigen Gründe für die Errichtung eines Reichsministeriums der Gesetzgebung und eines Reichsministeriums der Justiz in Wegfall gekommen. Es kann also dann die Vereinheitlichung der beiden Reichsministerien in Aussicht genommen werden⁶⁾).

⁶⁾ Die Frage der Teilung des Reichsjustizministeriums wurde von Lammers nach Besprechungen mit Gürtner und Schlegelberger (handschrl. Notizen des StSRkei vom 29. 5. hierzu in R 43 II/1505, Bl. 110–111) dem RK am 31. 5. 34 vorgetragen. Über Hitlers Stellungnahme vermerkte Lammers am gleichen Tage: „In der Frage ‚Reichsminister der Justiz – Preußischer Justizminister‘ ist der Herr Reichskanzler der Auffassung, daß die Schaffung zweier Reichsjustizministerien (für Gesetzgebung und für Verwaltung) nicht in Frage kommen könne. Dagegen könne die Frage der Ernennung des Preuß. Justizministers zum Reichsminister ohne Geschäftsbereich erwogen werden.“ Lammers in dem Vermerk abschließend: Der RJM und der PrJM „sind von mir in großen Zügen verständigt“ (ebd., Bl. 109 R). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 354.

Zitierhinweis

Nr. 349 Denkschrift des Staatssekretärs Freisler über die Neuordnung der Justizverwaltung und zur Frage der Teilung des Reichsjustizministeriums in ein Reichsministerium der Gesetzgebung und ein Reichsministerium der Justiz. [16. Mai 1934]) in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d349>